



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1071161 - SP (2026/0036920-8)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
AGRAVADO : **SERGIO DIAS DA SILVA (PRESO)**
ADVOGADOS : **ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063**
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. ESVAZIAMENTO DO *PERICULUM LIBERTATIS*. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Agravo regimental interposto pelo órgão acusatório contra decisão monocrática que concedeu ordem de *habeas corpus* de ofício, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

2. *Fato relevante.* Prisão preventiva decretada em 1/7/2025; adoção de medidas cautelares patrimoniais e suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas; desarticulação aparente da organização criminosa dedicada à adulteração de combustíveis, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais.

3. *Pretensão recursal.* Restabelecimento da prisão preventiva sob alegação de necessidade para resguardar a ordem pública, a fim evitar reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se subsistem, no cenário atual, fundamentos concretos do art. 312 do CPP para manter a prisão preventiva do agravado, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O decurso do tempo, aliado à adoção de medidas cautelares patrimoniais e à suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas na empreitada criminosa, indica mitigação dos riscos e esvaziamento do *periculum libertatis*, revelando desarticulação e neutralização das atividades ilícitas, o que afasta a necessidade da custódia para evitar reiteração delitiva.

6. A prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser adotada como *ultima ratio*; na presença de medidas cautelares alternativas suficientes e adequadas (art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP), impõe-se a substituição da custódia, sem prejuízo de nova decretação diante de eventual descumprimento (art. 282, § 4º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental do Ministério Público improvido.

Tese de julgamento:

1. O decurso do tempo e a desarticulação das atividades ilícitas atribuídas à organização criminosa esvaziam o *periculum libertatis* e autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes relevantes a serem considerados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026.

Ministro Ribeiro Dantas
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 1071161 - SP (2026/0036920-8)

RELATOR : **MINISTRO RIBEIRO DANTAS**
AGRAVANTE : **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
AGRAVADO : **SERGIO DIAS DA SILVA (PRESO)**
ADVOGADOS : **ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063**
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
INTERES. : **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
IMPETRADO : **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. ESVAZIAMENTO DO *PERICULUM LIBERTATIS*. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. *O recurso.* Agravo regimental interposto pelo órgão acusatório contra decisão monocrática que concedeu ordem de *habeas corpus* de ofício, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

2. *Fato relevante.* Prisão preventiva decretada em 1/7/2025; adoção de medidas cautelares patrimoniais e suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas; desarticulação aparente da organização criminosa dedicada à adulteração de combustíveis, corrupção de agentes públicos e lavagem de capitais.

3. *Pretensão recursal.* Restabelecimento da prisão preventiva sob alegação de necessidade para resguardar a ordem pública, a fim evitar reiteração delitiva, considerando a gravidade concreta dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se subsistem, no cenário atual, fundamentos concretos do art. 312 do CPP para manter a prisão preventiva do agravado, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O decurso do tempo, aliado à adoção de medidas cautelares patrimoniais e à suspensão das atividades das pessoas jurídicas envolvidas na empreitada criminosa, indica mitigação dos riscos e esvaziamento do *periculum libertatis*, revelando desarticulação e neutralização das atividades ilícitas, o que afasta a necessidade da custódia para evitar reiteração delitiva.

6. A prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser adotada como *ultima ratio*; na presença de medidas cautelares alternativas suficientes e adequadas (art. 282, § 6º, e art. 319 do CPP), impõe-se a substituição da custódia, sem prejuízo de nova decretação diante de eventual descumprimento (art. 282, § 4º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental do Ministério Público improvido.

Tese de julgamento:

1. O decurso do tempo e a desarticulação das atividades ilícitas atribuídas à organização criminosa esvaziam o *periculum libertatis* e autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 312; CPP, art. 319; CPP, art. 282, §§ 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes relevantes a serem considerados.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO** contra decisão monocrática que concedeu ordem de *habeas corpus* de ofício, determinando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (245-252).

A decisão agravada assim concluiu:

"[...]

Ante o exposto, **reconsidero a decisão agravada**, para conceder ordem de *habeas corpus* de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único do CPP, de modo a **determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas**, a serem fixadas de acordo com o prudente arbítrio do Juízo de 1º grau.

Comunique-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, Foro Central Criminal da Barra Funda."

A parte agravante aduz, em síntese, que a prisão preventiva do agravado revela-se imprescindível para proteger a ordem pública.

Sustenta o Ministério Público que o agravado integra complexa organização criminosa voltada à adulteração de combustíveis, sendo a prisão preventiva necessária para evitar reiteração delitiva.

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja restabelecida a prisão preventiva do agravado.

É o relatório.

VOTO

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nada obstante o caráter substitutivo de recurso, a impedir o conhecimento do *writ*, na forma de consolidada jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que há, de fato, ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

A ordem foi denegada pela Corte de origem nos seguintes termos (fls. 18-27):

"[...]

No caso presente, verte das informações prestadas pela autoridade dita coatora que, nos autos do Processo nº 1024067-19.2023.8.26.0224, o Paciente Sérgio foi denunciado, em conjunto com diversas outras pessoas, como incurso no artigo 2º, caput, c. c. o artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 12.850/2013, c. c. o artigo 29, caput, do Código Penal. Consta que o Ministério Público requereu entre outras medidas, a decretação da prisão preventiva do Paciente, como garantia da ordem pública e econômica e também para assegurar a aplicação da lei penal, além do sequestro sobre os veículos, imóveis e valores depositados em instituição financeira em nome dele. **Em estreita síntese, a acusação sustenta que o Paciente atua na liderança da organização criminosa. De acordo com as informações, nesse papel de líder, o Paciente decide sobre todas as atividades da ORCRIM (adulteração dos combustíveis, fraude nas bombas, corrupção de agentes públicos, constituição de pessoas jurídicas, aquisição de bens e manobras para ocultar a origem ilícita do patrimônio amealhado), emite ordem aos subordinados e gerencia os recursos financeiros do grupo criminoso.** Já em 01.07.2025, as medidas cautelares postuladas pelo Ministério Público, inclusive em relação ao Paciente, foram deferidas. Na sequência, em 31.07.2025, a Defesa pleiteou a concessão da prisão domiciliar do Paciente, o que restou indeferido. Assim, em 14.08.2025, foi cumprido o mandado de prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente. Em 02.09.2025, foi postulada nova revogação da prisão cautelar, ou alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que foi indeferido por decisão datada de 11.09.2025. Por fim, consta que, em 16.09.2025, a mencionada denúncia foi recebida, determinando-se a citação do Paciente e corréus (págs. 25/26).

Observo que o Juízo a quo, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, o fez de forma fundamentada (págs. 175/194 dos autos originais), levando em conta não apenas na gravidade inerente ao tipo penal, mas também na presença do *fumus commissi delicti*, consubstanciado nos indícios suficientes de autoria e na prova da materialidade delitiva. Ademais, ponderou sobre as circunstâncias subjetivas do agente e a imprescindibilidade da manutenção da custódia cautelar, em estrita observância aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, considerando as circunstâncias concretas nas quais, em tese, se deu a prática delitiva, tendo em vista que o Paciente supostamente integrou organização criminosa, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com outros investigados, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a quatro anos, notadamente para a prática de revenda de combustível em desacordo com as normas legais, corrupção de agentes públicos vinculados a órgãos de fiscalização e lavagem de capitais; bem como considerando que o Paciente supostamente atuava na liderança da organização criminosa, conforme págs. 01/18 dos autos originais, revela-se acentuada periculosidade e justifica a segregação como garantia da ordem pública. Dessa forma, a decretação da prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, o Juízo a quo, na r. decisão impugnada, fundamentou a decretação da prisão cautelar, salientando a gravidade do delito praticado e as peculiaridades do caso concreto:

“- SÉRGIO DIAS DA SILVA e YGOR DANIEL ZAGO: atuam na liderança da organização criminosa. Nesse papel de líderes, ambos decidem sobre todas as atividades da ORCRIM (adulteração dos combustíveis, fraude nas bombas, corrupção de agentes públicos, constituição de pessoas jurídicas, aquisição de bens e manobras para ocultar a origem ilícita do patrimônio amealhado), emitem ordem aos subordinados e gerenciam os recursos financeiros do grupo criminoso (...)

Conforme restou apurado, todos os representados integram organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro oriundo da comercialização de combustível adulterado, além de outros crimes correlatos. Crime este que, a despeito da ausência de violência ou grave ameaça, gera grave dano à coletividade.

Ao que tudo indica, os representados capitaneavam organização criminosa que valia-se de uma rede de pessoas físicas e jurídicas, para transporte de metanol, utilizando-o em desacordo com as normas legais e regulamentares, para fraudar combustível em prejuízo dos consumidores, demonstrado assim a gravidade extrema das condutas praticadas, que coloca em risco à saúde pública, o meio ambiente; a economia, em razão dos atos de lavagem praticados, além da corrupção de agentes públicos, a colocar em descrédito a integridade da própria Administração Pública.

Ainda, não pode ser ignorado que a gravidade em concreto da conduta dos representados, visto que ao que tudo indica, trata-se de atividade ilícita contínua e organizada.

E pelas mesmas razões, é aferível a necessidade de se assegurar a aplicação penal, pois a existência de elementos de informação no sentido de que os representados fazem do crime o seu meio de vida se traduzem em claros indícios quanto ao propósito de se furtar à responsabilização criminal de seus atos.

Conforme apontado pelo Ministério Público na representação de fls.172/173, sequer é conhecido o paradeiro dos representados Ygor, Sérgio, Marcos e Nailton.

Em resposta ao ofício encaminhado à Polícia Federal, foi informado que YGOR embarcou a Lima/Peru, no dia 08 de maio de 2025, com passaporte italiano, não

havendo notícia de retorno ao território nacional até o momento. Tal informação, aliado ao envolvimento dos representados em outros processos, alto poder econômico, envolvimento com agentes públicos, corrobora a necessidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, importa destacar que a presente decisão se funda em fatos contemporâneos, que justificam a aplicação da medida, nos termos do § 2º, do artigo 312, do Código de Processo Penal.

E os crimes imputados aos representados, todos dolosos, ressalte-se, contemplam pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Por tal razão, se tem por verificada uma das hipóteses de admissão para o decreto da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

É oportuno ainda ressaltar que não se trata de decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipar o cumprimento de pena ou como decorrência imediata investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia, o que é vedado, nos termos do § 2º, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Conforme sublinhado anteriormente, a prisão preventiva se funda na necessidade de garantir a ordem pública e econômica, e assegurar a aplicação da lei penal.

Por fim, assinalo, em observância ao previsto no § 6º, do artigo 282, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva somente está sendo decretada ante a inadmissibilidade de aplicação de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, já que insuficientes para assegurarem a garantia da ordem pública.” (págs. 175/194 dos autos originais).

Desse modo, foi devidamente fundamentada no *fumus commissi delicti* e no *periculum libertatis* pelo Juízo a quo, a decisão reclamada, o que atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pelos mesmos motivos, não se mostra adequada a aplicação de qualquer medida prevista no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a Lei nº 12.403/11 estabelece que referidas providências só poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.

Cumprе mencionar que circunstâncias judiciais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, por si só, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória.

Consigne-se que a decretação da prisão preventiva é cabível em qualquer fase da persecução penal, nos exatos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.” Destarte, estando preenchidos os requisitos legais autorizadores e demonstrada a efetiva necessidade da medida, conforme exposto, irrelevante o fato de a segregação cautelar ter sido decretada após considerável lapso temporal desde a ocorrência dos fatos.

Por fim, as alegações de insuficiência probatória implicam análise profunda do mérito e das provas do processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas Corpus” (grifei).

Como visto, a prisão preventiva foi decretada, como forma de preservar a ordem pública e a ordem econômica, diante de evidências de que o agravado exerceria a liderança de organização criminosa dedicada à revenda de combustíveis adulterados, corrupção de agentes públicos responsáveis pela fiscalização e lavagem dos valores decorrentes das atividades ilícitas, atingindo número indeterminado de pessoas.

Segundo as investigações, o agravado, juntamente com o corréu Ygor Daniel Zago, ocuparia a função de líder do grupo criminoso, decidindo sobre todas as atividades ilícitas

planejadas e praticadas, emitindo ordens a serem cumpridas por integrantes ocupantes de escalões inferiores e gerenciando os recursos financeiros obtidos.

A organização criminosa, liderada pelo agravado, desempenharia suas atividades ilícitas por meio de uma rede estruturada de pessoas físicas e jurídicas, a fim de realizar transporte de metanol em desacordo com normas legais e regulamentares, para, em seguida, adulterar combustíveis, impactando grande número de consumidores e gerando risco à saúde pública, meio ambiente e à economia.

Esse contexto justificou, de forma idônea, tanto a decretação da prisão preventiva, em nome da ordem pública, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas que estavam em curso, como também a suspensão das atividades econômicas das pessoas jurídicas envolvidas na empreitada criminosa.

Destaque-se, nesse ponto, que a aplicação conjunta das medidas cautelares (prisão preventiva e suspensão das atividades econômicas das empresas) se justificou, plenamente, por ocasião da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, datada em 1/7/2025; isso porque, naquele momento, tanto a custódia preventiva, como a medida voltada contra as pessoas jurídicas envolvidas no esquema investigado, se impuseram para alcançar o objetivo de dismantelamento do grupo criminoso.

Ocorre que, passado mais de um ano daquela decisão, com a prisão do agravado, apontado como líder do grupo criminoso, adotadas medidas cautelares de natureza patrimonial e, em especial, decretada a suspensão das atividades de todas as pessoas jurídicas utilizadas para viabilizar a prática delitiva, conclui-se que, de fato, mostra-se esvaziado o risco de reiteração delitiva, ante a aparente desarticulação da organização criminosa, e neutralização de suas atividades ilícitas.

Diante deste contexto, cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares pessoais alternativas, adequadas, no atual cenário, ao atendimento do objetivo de resguardar a ordem pública e ordem econômica.

A propósito:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FRAUDE EM AUTARQUIA ESTADUAL. MITIGAÇÃO DOS RISCOS À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, buscando a revogação da prisão preventiva sob alegação de inexistência de risco à ordem pública e à instrução processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas no caso sob análise.

III. Razões de decidir

3. No caso concreto, os integrantes do grupo criminoso foram identificados e suas atividades desarticuladas, bem como foram determinadas medidas assecuratórias, como busca e apreensão e quebra de sigilo de dados, o que indica que os riscos à ordem pública e à instrução processual foram mitigados. Ademais, o agravante apresenta condições pessoais favoráveis

4. Assim, à vista das circunstâncias concretas do caso e em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a aplicação das medidas cautelares alternativas quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas nos incisos I (comparecimento periódico em juízo) e IV (proibição de ausentar-se da Comarca) do art. 319 do Código de Processo Penal."

(AgRg no HC n. 990.192/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 22/9/2025, grifei.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME DE USURA. ESTELIONATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. POSSIBILIDADE. FATOS NOVOS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO E EXCEPCIONAL DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. GRUPO CRIMINOSO DESMANTELADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. A existência de flagrante ilegalidade autoriza o conhecimento de ofício da alegação, mesmo que não exaurida a instância de origem.

2. A segregação cautelar submete-se à cláusula rebus sic stantibus, devendo-se verificar se os pressupostos do art. 312 do CPP ainda estão presentes, sobretudo quando, no curso da instrução processual, os fatos inicialmente narrados no decreto prisional apresentam contornos diversos.

3. A prisão preventiva tem caráter subsidiário e excepcional, dado o princípio da presunção de inocência, somente devendo ser imposta ou mantida quando inviável a substituição por outras medidas cautelares, conforme o art. 282, § 6º, do CPP.

4. Apresentando-se o réu espontaneamente à autoridade policial, a fuga anterior não subsiste como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal.

5. Embora se admita a prisão preventiva para desarticular integrantes de organização criminosa, essa circunstância, por si só, não justifica a decretação automática da segregação provisória, cumprindo aferir a presença de elementos indicativos do risco de reiteração delituosa ou a permanência do grupo criminoso em atividade.

6. Conquanto as condições pessoais não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da prisão preventiva.

7. Agravo regimental provido.

(AgRg no RHC n. 161.648/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022, grifei.)

Deste modo, a despeito da evidente gravidade das imputações que pesam contra o agravado, verifico que se mostra pertinente a substituição de sua prisão preventiva por medidas

cautelares diversas, compatíveis com o atual estágio do processo, e suficientes para proteção da ordem pública e ordem econômica, sem prejuízo de ser decretada nova custódia diante de eventual descumprimento das obrigações a serem impostas, nos termos do art. 282, § 4º, do CPP.

Ante o exposto, **nego provimento** ao agravo regimental do Ministério Público.

É o voto.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no HC 1.071.161 / SP

Número Registro: 2026/0036920-8

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:

10067905620258260050 10171360320248260050 10240671920238260224 10577695320238260224
23229961120258260000

Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026

Relator do AgRg no AgRg

Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA

Secretário

Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : GUSTAVO MACEDO DIAS

ADVOGADOS : ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063

FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023

MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185

GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757

RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PACIENTE : SERGIO DIAS DA SILVA (PRESO)

CORRÉU : TAYANE ROMANO DA HORA FREITA

CORRÉU : BRUNO MARTINHO DA SILVA

CORRÉU : FERNANDO DEOCLECIO DEL BELO

CORRÉU : NAILTON MENDES MERCES

CORRÉU : RENATO MENDES MERCES

CORRÉU : RICHARD RENAM SIQUEIRA CORREIA

CORRÉU : GILBERTO LAURIANO JUNIOR

CORRÉU : ROBERTO LUIZ DA FONSECA

CORRÉU : ALEXANDRE DIAS DA SILVA
CORRÉU : CAROLINE STEIN NASCIMENTO
CORRÉU : ANA PAULA TEIXEIRA
CORRÉU : EDUARDO KARKAR
CORRÉU : EDUARDO MOREIRA DA SILVA
CORRÉU : JOSINALDO DA SILVA
CORRÉU : JULIO CESAR CARVALHO DOS SANTOS
CORRÉU : LEANDRO ELEUTERIO
CORRÉU : ROBERTO AKIRA ALVES YMAUTI
CORRÉU : SIRLENE APARECIDA ELIAS
CORRÉU : VALDIR DE SOUZA VICENTE
CORRÉU : VALTER SALAS PRADO FILHO
CORRÉU : MARCOS ESTEFANO PERINI
CORRÉU : YGOR DANIEL ZAGO
ADVOGADOS : ISAAC MINICHILLO DE ARAUJO - SP094357
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO : DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO : SERGIO DIAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : ANDERSON MINICHILLO DA SILVA ARAUJO - SP273063
FABIAN CALDERARO DE JESUS FRANCO - DF071023
MAURI RODRIGUES DE SOUSA NETO - DF074185
GUSTAVO MACEDO DIAS - DF072757
RODRIGO GABRIEL OLIVEIRA E SILVA - DF074194
INTERES. : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

TERMO

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 24/09/2026 a 01/10/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2026